

한 국 관 광 공 사 감 사

시정 요구

감 사 명 : 2022년 제1차 해외지사 종합감사

제 목 : 출장 식비 지급 부적정

관계부서 : ○○지사, ◆◆지사

내 용

1. 업무 개요

해외지사는 필요에 따라 출장을 실시하고 있고, 이 때는 「여비규정」 및 관련 지침에 따라 여비를 지급하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「소득세법」 제12조 제4호 아목에 따르면 대통령령이 정하는 실비변상적인 성질의 급여에 대해서는 비과세하도록 되어 있고, 「소득세법 시행령」 제12조 제3호에서는 실비변상적인 성질의 급여에 ‘여비로서 실비변상정도의 금액’이 포함된다고 정하고 있어 출장 여비는 출장에 실제 소요되는 실비를 충당하는 개념으로 볼 수 있다.

「여비규정」 및 공사 ∞∞팀이 발간한 「여비지출 안내서」는 여비의 종류로 ‘식비’를 정하고 있고, 식비를 ‘여행 중 식사에 소요되는 비용을 충당하기 위한 여비’로 규정하고 있으며, 「여비지출 안내서」는 출장 사례 별 여비지급액 예시를 제시하면서 오전 회의에 참석한 후 오찬이 포함된 출장을 실시할 경우 식비는 정액의 1/3만 수령하도록 안내하고 있어 출장에 소요되는 시간, 식사 제공 여부 등에 따라 식비 수령액이 달라지도록 하고 있다.

또한 기획재정부에서 발표한 「2021년도 공기업·준정부기관 예산집행지침」에 따르면 교통비, 숙박비, 일비 등 여비규정은 「공무원 여비규정」을 참조하여 마련하도록 하고 있고, 「공무원 여비규정」에 의해 위임된 사항을 정하는 「공무원여비업무 처리기준(‘공무원 보수 등의 업무지침’의 일부, 인사혁신처 예규 제84호, 2020. 1. 22.)」에 따르면 소속 기관의 장은 여비를 지급하지 아니할 충분한 이유가 있다고 인정될 때에는 여비를 감액하거나 여비의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있도록 되어 있으며, ‘여비를 지급하지 아니할 충분한 이유’의 예시로는 여비의 전부 또는 일부항목의 지출이 불필요하거나, 해당 정액보다 적게 소요되는 것이 명백한 경우를 들고 있다.

따라서 임직원은 출장 시 식사 시간이 여행 중이 아니거나(출발시간이 늦는 경우, 복귀 시간이 이른 경우 등), 출장 식비 지출이 불필요한 경우(출장 일정에 따라 식사가 제공되는 경우, 업무추진비 등 경비의 사용으로 식사 실비가 충당되는 경우 등)에는 해당 식비를 제공받아서 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사 대상 지사의 출장 실시 및 여비 수령 내역을 확인한 결과 ○○지사와 ◆◆지사는 감사 기간 전반에 걸쳐 출장 시 출장 식비를 감액하여 지급한 사례가 전혀 없었다. 이에 해당 지사의 감사 대상 기간 중 실시된 출장의 세부 내역을 분석한 결과, [표 1]과 같이 출장 시간 및 식사 제공 여부 등을 감안하지 않고 출장 식비를 전액 지급하여 각각 CNY2,057 및 CNY708을 과다 지급한 것으로 파악되었다.

[표 1] 출장 식비 감액이 필요함에도 감액이 이루어지지 않은 사례

지사명	출장건명	출장자	출장일자 (2021년)	출장식비 (USD)	정당 출장식비 (USD)	사유	차액 (USD)	배정 환율	차액 (CNY)
◆◆	(세부내역 기재 생략)	HH	4.20.	60	40	만찬	20	6.4494	129
			4.21.	60	40	만찬	20	6.4494	129
			4.22.	60	40	조기복귀	20	6.4494	129
		II	4.20.	50	33	만찬	17	6.4494	107
			4.21.	50	33	만찬	17	6.4494	107
			4.22.	50	33	조기복귀	17	6.4494	107
지사 소계									708
○○	(세부내역 기재 생략)	JJ	4.21.	60	40	만찬	20	6.4494	129
			4.22.	60	40	조기복귀	20	6.4494	129
		KK	4.21.	50	33	만찬	17	6.4494	107
			4.22.	50	33	조기복귀	17	6.4494	107
		JJ	5.28.	60	40	오후출장	20	6.4494	129
			5.29.	60	60	-	0	6.4494	0
			5.30.	60	60	-	0	6.4494	0
		LL	5.28.	50	33	오후출장	17	6.4494	107
			5.29.	50	50	-	0	6.4494	0
			5.30.	50	50	-	0	6.4494	0
			5.31.	50	33	조기복귀	17	6.4494	107
		MM	5.28.	50	33	오후출장	17	6.4494	107
			5.29.	50	50	-	0	6.4494	0
			5.30.	50	50	-	0	6.4494	0
			5.31.	50	33	조기복귀	17	6.4494	107
		LL	9.10.	50	33	오후출장	17	6.3639	106
			9.11.	50	50	-	0	6.3639	0
			9.12.	50	50	-	0	6.3639	0
			9.13.	50	33	조기복귀	17	6.3639	106
		JJ	9.11.	60	60	-	0	6.3639	0
			9.12.	60	60	-	0	6.3639	0
			9.13.	60	40	조기복귀	20	6.3639	127
		JJ	11.19.	60	40	오후출장	20	6.4611	129
			11.20.	60	60	-	0	6.4611	0
			11.21.	60	60	-	0	6.4611	0
			11.22.	60	40	조기복귀	20	6.4611	129
		LL	11.19.	50	33	오후출장	17	6.4611	108
			11.20.	50	50	-	0	6.4611	0
			11.21.	50	50	-	0	6.4611	0
			11.22.	50	33	조기복귀	17	6.4611	108
		KK	11.27.	50	17	오후출장	33	6.4611	215
			11.27.	50	50	-	0	6.4611	0
지사 소계									2,057
총계									2,765

자료: 지사 제출자료 및 출장여비 지출내역 재구성

관계부서 의견 및 검토결과

○○지사는 감사결과를 받아들이면서 과다지급액을 환수하고 구체적인 자체 운영기준을 마련하여 유사 사례 재발을 방지하겠다고 답변하였다.

◆◆지사는 과다 지급을 인정하고 환수할 예정이나, 해당 식비는 ‘식비는 여행일수에 따라’ 지급한다는 「여비규정」 제11조 제2항에 근거한 것이므로 환입을 위해서는 해당 조항의 개정이 수반되어야 한다는 의견을 제시하였다.

그러나 해당 조항은 ‘일비 및 식비’와 ‘숙박비’의 지급 기준을 각각 ‘일수’와 ‘밤의 수’로 구분한 것일 뿐 여행 시간 및 식사 제공 여부와 상관없이 식비를 전액 지급한다는 근거가 되는 조항은 아니고, 식비는 ‘여행 중’ 식사에 소요되는 비용을 충당하기 위한 여비로 정의되어 있으므로 이는 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 ○○지사 및 ◆◆지사에서 과다 지급된 출장비 각 CNY2,057 및 CNY708을 환수하시기 바랍니다.(시정)